PROPOSAL PENELITIAN

Determinasi Faham Abolisionis dan Retensionis terhadap Masa Tunggu Pidana Mati dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Oleh:
Dr. Joko Cahyono, S.H., M.H.

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) ADHYAKSA

JAKARTA

TAHUN STUDI 2024-2025

Jl. Margasatwa No. 39, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Telepon : (021) 220 99999 / Email: info@stih-adhyaksa.ac.id

A. Latar Belakang

Perdebatan mengenai pidana mati di Indonesia merupakan isu klasik yang hingga kini belum menemukan titik temu. Dua kubu besar—abolisionis dan retensionis—masing-masing memiliki argumentasi yang kuat dalam mempertahankan pendapatnya. Kelompok abolisionis menolak pidana mati karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak hidup yang bersifat fundamental. Sementara itu, retensionis beranggapan bahwa pidana mati masih relevan sebagai upaya memberikan efek jera, menjaga ketertiban masyarakat, dan melindungi kepentingan negara.

Salah satu aspek penting yang jarang mendapat perhatian dalam diskursus ini adalah masa tunggu pidana mati. Dalam praktiknya, terpidana mati sering kali harus menunggu bertahun-tahun sebelum eksekusi dilaksanakan. Masa tunggu ini menimbulkan problematika baru, baik dari sisi kemanusiaan maupun kepastian hukum. Tidak jarang, kondisi tersebut justru menambah penderitaan psikologis terpidana, sekaligus menimbulkan perdebatan etis dan yuridis.

Dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia, isu ini semakin relevan karena berhubungan langsung dengan arah politik hukum, efektivitas sistem peradilan pidana, serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis determinasi faham abolisionis dan retensionis terhadap masa tunggu pidana mati, serta implikasinya dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

B. Sasaran Kegiatan

Penelitian ini memiliki beberapa sasaran yang diharapkan dapat memberikan manfaat akademis maupun praktis, yaitu:

1. Menyajikan analisis komprehensif mengenai perdebatan abolisionis dan retensionis terkait pidana mati dalam konteks Indonesia.
2. Mengidentifikasi problematika masa tunggu pidana mati baik dari segi hukum, kemanusiaan, maupun psikologis.
3. Mengkaji kesesuaian praktik masa tunggu pidana mati dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta standar internasional.
4. Menelaah implikasi teoretis dan praktis dari keberadaan masa tunggu pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.
5. Merumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dalam menentukan arah politik hukum pidana mati ke depan.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

1. Objek Penelitian
   a. Putusan pengadilan, doktrin, dan literatur terkait pidana mati serta wacana abolisionis dan retensionis di Indonesia.
2. Periode Waktu
   Fokus pada perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam 20 tahun terakhir, terutama pasca reformasi.
3. Analisis Konten
   a. Analisis doktrin abolisionis dan retensionis.
   b. Telaah yuridis terhadap praktik masa tunggu pidana mati.
   c. Evaluasi keterkaitan isu tersebut dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
4. Batasan Penelitian
   Penelitian berbasis data sekunder, tidak melakukan wawancara langsung dengan terpidana maupun aparat pelaksana eksekusi.

D. Abstrak Penelitian

Determinasi Faham Abolisionis dan Retensionis Terhadap Masa Tunggu Pidana Mati dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Pidana mati masih menjadi perdebatan hangat dalam sistem hukum Indonesia. Dua faham besar, yaitu abolisionis dan retensionis, memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kebijakan hukum pidana. Penelitian ini secara khusus mengkaji determinasi kedua faham tersebut terhadap isu masa tunggu pidana mati, yang hingga kini belum mendapatkan pengaturan yang jelas.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berfokus pada analisis literatur, regulasi, dan putusan pengadilan terkait pidana mati. Tujuannya adalah untuk mengkaji bagaimana masa tunggu pidana mati dipandang oleh kedua kubu, serta implikasinya dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana mati yang lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Pidana Mati, Abolisionis, Retensionis, Masa Tunggu, Pembaharuan Hukum Pidana.

E. Susunan Tim Peneliti

Komposisi tim peneliti yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini terdiri dari:

No	Nama	NIDN/NIDK/NIP/NIM	Status
1	Dr. Joko Cahyono, S.H., M.H.	0714076601	Peneliti Utama

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 4 bulan, dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lini Masa Pelaksanaan Kegiatan			
		Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
1	Tahap persiapan & studi literatur				
2	Pengumpulan & klasifikasi data				
3	Analisis data & interpretasi hasil				
4	Penyusunan draf laporan & FGD				
5	Seminar hasil & finalisasi laporan				
6	Penyerahan laporan & publikasi				

Keterangan:

1. Bulan 1 : Tahap persiapan penelitian, meliputi penyusunan desain dan administrasi, dilaksanakan bersamaan dengan pengumpulan data awal serta studi literatur.
2. Bulan 2 : Pengumpulan data diselesaikan sambil memulai proses analisis secara paralel. Analisis langsung dilakukan segera setelah sebagian data terkumpul.
3. Bulan 3 : Analisis data dimatangkan, sementara penyusunan draf laporan juga mulai dilakukan. Pada bulan ini diadakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh masukan awal terhadap draf laporan.
4. Bulan 4 : Kegiatan difokuskan pada diseminasi hasil melalui seminar, disertai revisi akhir berdasarkan masukan dari FGD dan seminar. Selanjutnya dilakukan finalisasi laporan untuk diserahkan dan dipublikasikan.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
ADHYAKSA

G. Rincian Biaya

Perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	**Honorarium Peneliti**				
1	Peneliti Utama	1	Orang	Rp2.000.000	Rp2.000.000
B	**Biaya Operasional**				
1	Pengumpulan Data (Akses Direktori Putusan)	1	Paket	Rp500.000	Rp500.000
2	*Focus Group Discussion* (FGD)	2	Kali	Rp500.000	Rp1.000.000
3	Seminar Hasil	1	Kali	Rp500.000	Rp500.000

	Penelitian				
C	**Lain-lain**				
1	Laporan dan Publikasi	1	Paket	Rp500.000	Rp500.000
2	Biaya Tak Terduga	1	Paket	Rp500.000	Rp500.000
TOTAL					**Rp5.000.000**

H. Penutup

Demikian proposal penelitian ini kami susun sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam wacana pembaharuan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait isu pidana mati dan masa tunggunya.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
ADHYAKSA